

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/18/25

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – זכות מטופל לקבל רשומות רפואיות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 18 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 18 –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "העתקה" יבוא "עותק מודפס או עותק אלקטרוני של הרשומה הרפואית";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) מוסד רפואי יידע מטופל המשתחרר מטיפול רפואי על זכאותו לפי סעיף קטן (א); הרשומה הרפואית תימסר למטופל שביקש לקבלה תוך 48 שעות ממועד בקשתו."

- (3) בסעיף קטן (ג), במקום "(א) ו-(ב)" יבוא "(א), (ב) ו-(ב1)".

דבר הסבר

מטופלים רבים אינם מודעים לזכותם לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע מהרשומה הרפואית שלהם, ולכן לא מבקשים מידע כאמור עם שחרורם מבית החולים. פעמים רבות נזקק המטופל לרשומות הרפואיות שלו לצרכים שונים, כגון קבלת טיפול רפואי נוסף או מעקב או לצורך שימוש במידע לשם תביעת רשלנות רפואית. כאשר מטופל פונה למוסד הרפואי במועד מאוחר יותר ממועד שחרורו מאשפוז הוא עשוי להיתקל בבירוקרטיה או לגלות בשלב מאוחר כי החומר הרפואי בעניינו חלקי או חסר או שיש קושי להבחין בשינויים שחלו בתיעוד הרפואי שלא הוכנסו בזמן אמת, ועשויות להיות לכך השלכות משמעותיות עבור המטופל שזקוק למידע.

לפיכך מוצע להטיל על המוסד הרפואי את האחריות ליידע מטופל המשתחרר מטיפול רפואי על זכותו, הקיימת כבר היום, לקבל העתק של הרשומות הרפואיות שלו. בעת קבלת טיפול רפואי נמצא המטופל בלחץ רב, ולא תמיד מודע לזכותו לקבל העתק של הרשומה הרפואית או שלא עולה בדעתו לבקשה. נוסף

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

על כך מוצע כי מטופל שביקש לקבל רשומה רפואית כאמור, יקבלה בתוך 48 שעות ממועד בקשתו. לאור הטכנולוגיה הקיימת, ניתן לסרוק ולמסור רשומות רפואיות באופן כמעט מיידי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/20/1013) ועל ידי חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ואילן גילאון (פ/20/4116), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/21/163), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/22/398), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/5 ; פ/24/364) ועל ידי חבר הכנסת יאיר גולן (פ/23/250 ; פ/24/383).

הצעת החוק זהה לפ/24/364 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)